

Privacy- en Gegevensverwerkingsaddendum PseudoAI

1. Doel van dit addendum

Dit addendum beschrijft de wijze waarop PseudoAI wordt ingezet binnen de omgeving van de Verwerkingsverantwoordelijke en verduidelijkt de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen ten aanzien van persoonsgegevens en andere gevoelige informatie.

Dit addendum vormt een aanvulling op de tussen partijen gesloten overeenkomst.

2. Definities

AVG:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679).

Verwerkingsverantwoordelijke:

De organisatie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Persoonsgegevens:

Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Gevoelige informatie:

Persoonsgegevens, vertrouwelijke bedrijfsinformatie en overige door de Verwerkingsverantwoordelijke als beschermd aangemerkte gegevens.

PseudoAI:

De softwareoplossing geleverd door PseudoAI.

3. Deploymentmodel

PseudoAI wordt standaard geïnstalleerd binnen de infrastructuur van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Hieronder vallen onder andere:

- eigen datacenters;
- private cloudomgevingen;
- publieke cloudomgevingen onder beheer van de Verwerkingsverantwoordelijke;
- hybride omgevingen.

Documenten, prompts, bestanden en andere gegevens blijven binnen de omgeving van de Verwerkingsverantwoordelijke tenzij deze organisatie zelf besluit gegevens door te sturen naar externe systemen.

4. Rol van partijen

PseudoAI levert software waarmee persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens kunnen worden:

- gedetecteerd;
- geclassificeerd;
- gemarkeerd;
- gemaskeerd;
- gepseudonimiseerd.

PseudoAI bepaalt niet:

- welke gegevens worden verwerkt;
- waarom gegevens worden verwerkt;
- welke gegevens worden gedeeld met AI-systemen;
- welke bewaartermijnen worden gehanteerd.

Deze beslissingen worden uitsluitend genomen door de Verwerkingsverantwoordelijke.

5. Verwerkingsactiviteiten van de software

De software kan namens de Verwerkingsverantwoordelijke onder meer:

- tekst analyseren;
- persoonsgegevens herkennen;
- beschermde termen herkennen;
- classificaties uitvoeren;
- waarschuwingen genereren;
- maskeringen toepassen;
- pseudonimisering uitvoeren;
- auditinformatie genereren.

Deze activiteiten vinden plaats binnen de omgeving van de Verwerkingsverantwoordelijke.

6. Geen standaard toegang tot persoonsgegevens

PseudoAI heeft in het standaard deploymentmodel geen toegang tot persoonsgegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

PseudoAI ontvangt geen documenten, prompts of datasets tenzij dit uitdrukkelijk noodzakelijk is voor support- of onderhoudswerkzaamheden.

7. Organisatie-specifiek beleid

De Verwerkingsverantwoordelijke kan aanvullende detectie-, classificatie- en maskeringsregels configureren.

Hieronder kunnen vallen:

- bedrijfsvertrouwelijke informatie;
 - juridische dossiers;
 - strategische informatie;
 - financiële gegevens;
 - interne projectnamen;
 - eigen beschermde termen;
 - overige gevoelige gegevens.
-

8. Ondersteunende controlelaag

PseudoAI is ontwikkeld als aanvullende controlelaag.

PseudoAI ondersteunt gebruikers bij het herkennen van risico's maar vervangt niet:

- menselijke beoordeling;
 - privacygovernance;
 - informatiebeveiligingsbeleid;
 - juridische toetsing;
 - DPIA-processen.
-

9. Beperkingen van detectie

Detectie van persoonsgegevens en gevoelige informatie is afhankelijk van:

- context;
- taalgebruik;

- schrijfwijze;
- documentstructuur;
- configuratie;
- beschikbare detectieregels.

PseudoAI garandeert niet dat alle persoonsgegevens of gevoelige gegevens worden herkend, gemarkeerd of gemaskeerd.

10. Verantwoordelijkheden Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor:

- rechtmatigheid van de verwerking;
 - inrichting van privacybeleid;
 - inrichting van detectiebeleid;
 - instructies aan gebruikers;
 - keuze voor externe systemen;
 - naleving van wet- en regelgeving.
-

11. Verantwoordelijkheden eindgebruikers

Gebruikers blijven verantwoordelijk voor een redelijke eindcontrole voordat gegevens worden gedeeld met externe systemen.

PseudoAI ondersteunt deze controle maar neemt deze verantwoordelijkheid niet over.

12. Gebruik van externe AI-systemen

PseudoAI kan worden gebruikt in combinatie met externe AI-systemen.

Voorbeelden:

- ChatGPT;
- Microsoft Copilot;
- Gemini;
- Claude;
- andere AI-oplossingen.

De keuze voor dergelijke systemen ligt uitsluitend bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

PseudoAI is niet verantwoordelijk voor de verwerking die binnen deze systemen plaatsvindt.

13. Technische en organisatorische maatregelen

PseudoAI ondersteunt passende beveiligingsmaatregelen waaronder:

- TLS-encryptie;
- RBAC;
- logging;
- monitoring;
- secrets management;
- patchmanagement;
- vulnerability management;
- incidentrespons;
- auditmogelijkheden.

De feitelijke implementatie van deze maatregelen binnen de omgeving van de Verwerkingsverantwoordelijke blijft diens verantwoordelijkheid.

14. Support en onderhoud

Indien support of onderhoud toegang tot persoonsgegevens vereist, gebeurt dit uitsluitend:

- op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke;
 - voor een specifiek doel;
 - voor een beperkte duur;
 - onder passende beveiligingsmaatregelen.
-

15. Verwerkersrol bij support

Voor zover PseudoAI in het kader van support- of onderhoudswerkzaamheden toegang krijgt tot persoonsgegevens, treedt PseudoAI op als verwerker in de zin van artikel 28 AVG.

Deze rol is beperkt tot de betreffende werkzaamheden.

16. Geheimhouding

Iedere persoon die namens PseudoAI toegang kan verkrijgen tot persoonsgegevens is gebonden aan passende geheimhoudingsverplichtingen.

17. Datalekken

PseudoAI meldt beveiligingsincidenten die betrekking hebben op persoonsgegevens waartoe tijdens support- of onderhoudswerkzaamheden toegang is verkregen zonder onredelijke vertraging aan de Verwerkingsverantwoordelijke.

18. Audit en transparantie

PseudoAI verstrekt op verzoek redelijke informatie over:

- beveiligingsmaatregelen;
 - privacymaatregelen;
 - supportprocessen;
 - deploymentmodellen.
-

19. Aansprakelijkheid

De Verwerkingsverantwoordelijke erkent dat detectie van persoonsgegevens technisch afhankelijk is van context, configuratie en beschikbare detectiemethoden.

Het niet detecteren van specifieke persoonsgegevens vormt op zichzelf geen tekortkoming in de dienstverlening.

20. Beëindiging

Na beëindiging van de overeenkomst verwijdert of retourneert PseudoAI persoonsgegevens die eventueel in het kader van support- of onderhoudswerkzaamheden zijn ontvangen, tenzij wettelijke verplichtingen anders vereisen.

Bijlage A – Samenvatting rolverdeling

PseudoAI:

- levert detectie- en pseudonimiseringssoftware;
- ondersteunt privacybescherming;
- heeft standaard geen toegang tot gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke:

- bepaalt doelen en middelen;
- bepaalt welke gegevens worden verwerkt;
- bepaalt welke AI-systemen worden gebruikt;
- blijft eindverantwoordelijk voor de verwerking.

Eindgebruikers:

- beoordelen uitkomsten;
- voeren eindcontrole uit;
- beslissen welke gegevens worden gedeeld.